

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

일련번호 제21-복무-01호
제 목 품위유지의무 위반 등
소관부서 ◆◆본부 ◆◆◆◆지역본부 ●●부
조치부서 인사조직처
내 용

1. 사건 개요

◆◆◆◆지역본부 ●●부 대리 AAA(㉠㉠직 4급)은 ‘15.10월부터 ◆◆◆◆지역본부 채용되어 통합방위 보안업무와 특수경비원 관리 등 통합방호보안담당자로서 ‘19.5월·6월 야간에 경비상황실에서 술을 마시고 잠을 자거나 근무 중인 특수경비원들에게 술을 강권하여 마시게 하는 품위훼손 및 경비업무를 방해하였고, ‘18.12월 ◆◆◆◆ 특수경비원 조장 선발에 있어 경비조장의 자격은 경비 3년이상 유경험자 선발이 원칙임에도 불구하고 BBB(1년 3개월 경과)의 경비조장 임명에 대하여 자격, 계약이행 여부 등 확인절차 없이 조직편성, 직원의 배치, 경비원 인력관리 운영 등 특수경비원 관리가 소홀하였으며, ‘17.8월 이종사촌 동생(BBB)의 직무관련업체(특수경비용역업체, ♣♣♣♣(주))의 채용 면접절차에 회피·제척하지 않고 참관인으로 참석 면접위원이 아님에도 질문을 하는 등 권한 남용 및 청탁을 하였다.

2. 법령 및 사규

가. 법 령

1) 법령 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) ‘공직유관단체인 우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호.

라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴 의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패 행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다' 고 규정하고 있다.

2) 법령 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조(부정청탁의 금지) 제1항 3호 '누구든지 직접 또는 제3자를 통하여 직무를 수행하는 공직자등에게 채용·승진·전보 등 공직자등의 인사에 관하여 법령을 위반하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위를 해서는 아니 된다' 고 규정하고 있다.

나. 사 규

1) 공사 「●●●●● 임직원 행동강령」 제12조(알선·청탁 등의 금지) 제3항 '임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 자에게 채용·승진·전보 등 인사업무나 징계업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위를 금지 한다' 고 규정하고 있다.

2) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 '직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다' 라고 규정하고 있고, 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)는 '공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다' 고 규정하고 있다.

성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

3) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’ 고 규정하고 있다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함한다.

3. 위반 행위

◆◆◆◆지역본부 ○○부 대리 AAA(이하 ‘대리 AAA’ 이라고 한다)은 2015.10.01. ○○○○공사 ◆◆◆◆지역본부 ‘예비군 지휘자’로 계약직 입사하여, 2017.10.01. 무기계약직으로 신분전환되었고, 2018.01.01. 별정전문직이 되어 현재까지 ◆◆◆◆지역본부 ○○부에서 통합방호보안담당자로 근무하는 자로서,

가. 기타 품위유지의무 위반

2019.5월 일자 미상 22시경에 경비상황실에 술과 안주를 가지고 들어와 술을 마시면서 근무 중인 특수경비원들(CCC, DDD)에게 술을 권하고 근무자들이 근무 중이라며 거절하자, ‘야! 이새끼야! 내가 술 마시라고 하면 마셔, 내가 실장이야. 책임질게. 내가 하는 것은 아무 문제가 안돼’ 라며 술을 마시게 하였고, 2019.6.12.일 새벽 2시 30분경 경비상황실에 들어와 맥주를 마시면서 U20월드컵(한국 : 에콰도르) 축구경기에 박수를 치고 고성을 지르면서 응원하다가 소파에 누워 잠을 자 품위훼손 및 경비업무를 방해하는 행위를 하였다.

나. 기타 성실의무 위반

2018.12.21. ◆◆◆◆ 특경조장 임명에 있어 경비조장은 경비 3년 이상 유경험자로 선발함을 원칙¹⁾으로 하고 있으나 경비경력이 부족한 BBB(경력 1년 3개월 경과)의 경비조장 임명에 대하여 경비대장의 말만 듣고 용역계약의

1) 특수경비 특기시방서(‘17.4.11)제6조(경비 인력관리) ⑤경비조장은 경비 3년 이상 유경험자로 선발함을 원칙으로 하고 적격자가 없을시에는 경비조원 중에서 임시로 직무대행 임무를 수행 할 수 있다.

성실 이행여부, 자격 등 별도의 확인절차 및 조치 없이 조직을 편성하여 직원의 배치, 경비 인력관리 운영하는 등 통합방호보안담당자로서 특수경비원 관리가 소홀하였다.

관련자 주장 및 판단

피감사인은 위 위반행위 ‘가’ ~ ‘나’에 대하여 다음과 같이 주장하고 있다.

1) 위반행위 ‘가’ 항에 대하여 퇴근 이후 지역본부 경비상황실로 한번 정도 술을 사 가서 마신 것 같다고 하며 당시 근무자 및 시기, 특수경비원이 근무하는 경비상황실 근무지에서 자는 행위에 대하여는 기억나지 않는다고 하며 근무자에게 욕을 하거나 술을 권하는 위력 행위는 없었다고 참고인들과 상이하게 진술하고 있다.

그러나, 근무자(CCC, DDD, EEE, FFF)의 진술과 한번 정도 술을 사가서 마신 것 같다는 대리 AAA의 진술 등을 종합하여 판단하여 보면 우월적 직책을 강조하며 근무자에게 욕설과 폭언, 시설을 보호하는 경비원 상황근무지에서 술을 먹고 자는 품위훼손 및 경비업무의 방해는 직무권한을 행사한 부당행위의 갑질로 품위유지의무를 위반하였다.

2) 위반행위 ‘나’ 항에 대하여 경비대장으로부터 조장선발이 필요하다고 내용을 들었고 BBB의 경비조장 선정 통보를 받았기에 자격이 되는지 물었고 ‘선발 할 인원이 없어서 전체를 대상으로 선발공고 및 시방서를 고려했으므로 선정에 문제가 없다’고 들었으므로 선정결과에 대하여 특별히 이견이 없었다고 진술하고 있다. 또한, 조장 선발에 관여한 사실은 없으며 경비대 관리 업무가 적절히 조치되었다고 진술하고 있다.

그러나, 대리 AAA은 특수경비대 관리자로서 계약 이행여부를 관리하여야 하나 조장 선정 통보에 있어 계약상대자의 말만 듣고 자격 등 별도의 확인절차 및 조치 없이 조직편성, 직원의 배치, 경비 인력관리 운영 등 **특수경비원 관리가 소홀**하였다.

나. 참고사항(징계시효 도과)

대법원 판례에 의거 징계시효가 경과한 비위행위라 하더라도 그러한 비위행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니므로 과거의 근무 내력도 징계처분의 정당성을 판단하는 자료로 삼을 수 있다.²⁾ 따라서 아래와 같은 행위에 대하여 참고하고자 한다.

1) 위반행위

2017.08.23.일 경 자신이 관리하는 특수경비용역업체인 직원(CCC)에게 특수경비원 신규채용에 자신의 이종사촌 동생(BBB)이 지원한다는 사실과 함께 이름, 거주지, 연령 등 지원정보를 알려주면서 면접위원으로 들어가 BBB을 뽑도록 지시하였으며, ‘17.8.30일 ♣♣♣♣(주)의 특수경비원 신규채용 면접시험에 자신의 이종사촌 동생(BBB)이 지원한 사실을 사전에 알았음에도 면접 참관인으로 참석하여 채용 면접절차에 회피·제척하지 않고 면접위원이 아님에도 면접질문을 하는 등 **청탁 및 권한 남용**을 하였으며, 특수경비원 신규채용시 특수경비자격 교육 이수자를 채용해야 한다는 원칙을 위반하여 면접참여자 중 교육 이수자가 2명이 있음에도 불구하고 교육 미이수자인 이종사촌 동생이 합격되도록 하는 등 **권한 남용**을 하였다.

2) 대상자의 주장 및 판단

위반행위에 대하여 면접장에서 참관인으로 참여 하였으며 BBB의 대상여부는 당일 점심때 쯤 명단을 받아서 알게 되었고 면접장 위치 등을 묻는 전화가 와서 간단히 통화하였으며, 하지만 이종사촌 동생의 참여 사실을 알면서도 면접을 회피

2)대법원 1995.9.5. 선고, 94다52294. 판결

하지 않은 것은 실수라고 생각하고 특별한 생각 없이 참관하였다고 진술하며, 면접위원에게 사전에 본인과 관계와 BBB의 이름, 주소 등 지원 정보를 알려준 적이 없다고 진술 하고 있으며, 면접장에서 면접 또는 평가를 한 사실이 없으며 질문은 지원동기 및 가족관계 총 2가지만 특수경비대장의 요청에 의해서 면접 채점이 끝난 후에 궁금 사항에 대하여 질의 하였다고 진술하고 있다.

그러나, 대리 AAA은 용역업체 직원채용에 면접위원이 아님에도 질문한 ‘가족관계’는 면접표의 항목 중 ‘4.결혼 유무 안정성’과 연관성 있으며 면접위원 총3명(GGG, CCC, HHH)이 BBB에게 기타 면접자들에 비해 월등히 높게 평가한 점, 면접위원 HHH은 교육 미이수자 BBB의 교육이수여부란에 “○(교육이수)” 표시 등 현장대리인을 통한 특수경비원 관리 직무를 수행하는 통합방호보안담당자로서 자신 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 지위·직책에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 특수경비용역사의 인사업무에 관하여 개입하거나 영향을 미칠 수 있는 부적절한 행위라고 판단할 수 밖에 없으므로 「○○○○○○ 임직원 행동강령」 제12조(알선·청탁 등의 금지) 제3항 등을 위반한 행위로서 「인사규정」 제48조의 징계사유에 해당 된다.

하지만 공사 「상벌규정」 제31조(징계사유의 시효)에서 상기의 ‘17.08.23.의 청탁 및 권한 남용의 위반행위는 「상벌규정」(‘18.08.02. 개정)전 채용비리³⁾에 대한 규정이 없는 관계로 ‘인사 청탁 등 금지의무 위반’의 비위에 해당하므로 징계를 요구한 날까지 징계사유의 시효가 3년이 경과되어 징계사유의 성립을 인정할 증거가 없다.(징계시효(3년) 만료)

징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를

3) 상벌규정 제31조(징계사유의 시효) 직무와 관련한 금품 또는 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용비리에 대한 징계사유 시효는 5년으로 한다.<개정 2009.6.30, 2015.12, 2018.08.02., 2019.04.26>

위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다. 특히, 위신 손상행위는 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다.

그럼에도 불구하고 대리 AAA은 ① 특수경비원 관리자로서 경비업무를 방해한 것과 우월적 지위를 이용 을의 지위에 있는 경비원에게 갑질의 언동을 한 것은 비난 가능성이 더욱 크다는 점, ② 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력 있는 통합방호보안담당자로서 용역사의 현장대리인을 통한 경비대 관리의 공정한 직무수행이 소홀한 점, ③청탁금지법 등 직장내 괴롭힘 및 청렴·윤리 교육을 매년 이수 하고도 간과한 점, ④ 유사사례의 재발 방지가 필요한 점, ⑤ 이 사건이 외부기관에 적발되어 ○○○○공사의 명예가 크게 실추된 사정 등에 비추어 보면 엄중한 문책 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

따라서, 대리 AAA은 품위훼손 및 경비업무를 방해하였고, 특수경비원 관리에서 공정한 직무수행이 소홀하였는바, 그 와 같은 행위는 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) 및 제37조(성실의무)를 위반한 것으로서, 공사 「인사규정」 제48조(징계)에 해당된다.

조치할 사항

사장은(인사조직처장) 공직자의 품위유지의무 등을 위반한 ◇◇◇◇지역본부 ○○부 대리 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.
(감봉)